

Nr. 56 Vertrauliche allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Finanzmaßnahmen auf dem Gebiete der Polizei. 16. März 1937*R 43 II/393, Bl. 10–15 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Durch Artikel 2 des Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75) sind die Hoheitsrechte der Länder auf das Reich übergegangen. Nach § 1 der Verordnung über den Neuaufbau des Reiches vom 2. 2. 1934 (RGBl. I S. 81) nehmen die Länder die Hoheitsrechte im Auftrage und im Namen des Reiches wahr. Staatsrechtlich würde also die Möglichkeit bestehen, die Polizei der Länder vollkommen einheitlich aufzubauen und zu verwalten. Es erscheint indessen nicht angezeigt, einen einzelnen Zweig der Staatsverwaltung, wie die Polizei, völlig aus der inneren Verwaltung der Länder herauszulösen und auf das Reich zu überführen. Auf der anderen Seite wird jedoch im Zusammenhang mit den der Polizei übertragenen zahlreichen neuen Aufgaben eine einheitliche Zusammenfassung wenigstens der Vollzugspolizei immer mehr zur zwingenden Notwendigkeit. Ein einheitlicher straffer Aufbau kann aber – wie sich herausgestellt hat – nur auf der Grundlage einer einheitlichen Haushalts- und Finanzwirtschaft durchgeführt werden. Diese Erfahrung wurde schon gemacht bei der einheitlichen Zusammenfassung der kasernierten Bereitschaftspolizei der Länder zur Landespolizei des Reiches und bei ihrer Überführung auf die Wehrmacht². Aus diesem Grunde wurde bereits zum 1. 4. 1935 für die Landespolizei ein Reichshaushalt aufgestellt und gleichzeitig die Aufstellung eines Reichshaushaltes für die übrige staatliche Polizei der Länder zum 1. 4. 1936 ins Auge gefaßt. Es stellte sich jedoch als untunlich heraus, die Polizeiverwaltungen von den Länderhaushalten gänzlich zu lösen, so lange die allgemeinen und inneren Verwaltungsbehörden noch Dienststellen der Länder blieben und aus den Länderhaushalten gespeist wurden. Daraus ergaben sich Verzögerungen. Es mußte zunächst ein Weg gefunden werden, die auf den Reichshaushalt zu übernehmenden Zweige der Polizei so abzugrenzen, daß der Zusammenhang zwischen der allgemeinen (inneren) Verwaltung der Länder und den staatlichen Polizeiverwaltungen auch in haushaltsrechtlicher Hinsicht aufrechterhalten wurde³. Hinderlich war ferner, daß eine einheitliche

¹ KabVorl. des RIM, dem StSRk m.d.B. übersandt, sie noch auf die TO der Kabinettsitzung vom 19. 3. 1937 zu setzen, weil das Gesetz zum 1. April in Kraft treten müsse; R 43 II/393, Bl. 2–23; auch in: R 22/1457, Bl. 158–180. Während der Kabinettsberatung wünschte dann RKrM v. Blomberg mit Billigung Hitlers die Ausführungen der Begründung als „besonders vertraulich“ behandelt zu sehen. Auf Ersuchen des RIM wies der StSRk die Ressorts mit RdSchr. vom 23. 3. 1937 hierauf nochmals gesondert hin und untersagte jede Veröffentlichung der Gesetzesbegründung; R 43 II/393, Bl. 32–34; R 22/1457, Bl. 183. – Zur Vorgeschichte unten Anm. 3.

² Mit Beginn des Rj. 1935/36; s. ARH II/1, Nr. 132 P. 2.

³ Unmittelbar nach seiner Einsetzung als RFSSChDP im Juni 1936 hatte Himmler das vormalig vom RIM betriebene, 1935 schon einmal gescheiterte Vorhaben der Verreichlichung der Polizeien der Länder wieder aufgegriffen, und zwar mittels des Entwurfs eines „Gesetzes über die Aufstellung eines Reichshaushalts für die staatl. Polizei“. Das RIM leistete hiergegen jedoch hartnäckigen Widerstand, weil man erstens in der Verreichlichung der Polizei als einzigen Zweiges der ansonsten unverändert fortbestehenden Landesverwaltungen einen unorganischen Vorgang erblickte, zweitens auch das Prinzip der Einheit der Verwaltung in einem entscheidenden Punkt aufgegeben sah, wenn „sehr bald eine gesonderte, immer mehr nach Verselbständigung strebende Reichspolizeionderverwaltung“ entstünde, wie StS Stuckart in einer Vorlage vom 2. 11. 1936 mit gutem Grund befürchtete; R 1501/5628a, S. 423–437. Im Okt./Nov. 1936 waren deshalb alternative Wege gesucht worden: MD Schütze proponierte ein „Gesetz über die Überführung der Landesbeamten in den Reichsdienst“, PrFM Popitz ein „Gesetz zur Vereinheitlichung des polizeil. Einsatzes im Reichsgebiet“, StS Stuckart schließlich befürwortete den Entwurf eines „Gesetzes zur Vereinheitlichung der Polizei im Reiche“; Entwürfe in: R 1501/5628a, S. 335ff. Die spätere KabVorl. beruhte auf einem Entwurf des Amts für Verwaltung und Recht (Chef: MDgt. Bracht) im Hauptamt Ordnungspolizei, der im Jan. 1937 im Benehmen mit dem RFM überarbeitet

Besoldungsordnung für die Polizei noch nicht bestand und daß vor allem es noch an einer einheitlichen Führung der Gesamtpolizei – infolge der Trennung der politischen Polizei von der übrigen staatlichen Polizei – fehlte.

Der Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Einsetzung eines Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern vom 17. 6. 1936 (RGBl. I S. 487)⁴ hat die entscheidende Maßnahme zur Vereinheitlichung und Neugliederung der deutschen Polizei gebracht. Die Zusammenfassung ihrer sämtlichen Dienstzweige unter die Befehlsführung des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei gewährleistete eine sachliche Gleichrichtung und stellt damit einen staatspolitisch notwendigen Zustand her. Auch die einheitliche Besoldungsordnung der Polizei ist fertiggestellt und tritt am 1. 4. 1937 in Kraft⁵.

Bei der somit möglich gewordenen Neuordnung ist der Grundsatz maßgebend, daß der Zusammenhang der Polizeiverwaltung mit der allgemeinen (inneren) Verwaltung der Länder in vollem Umfange aufrechterhalten bleibt. Der vorliegende Gesetzentwurf beschränkt sich darauf, die für einen einheitlichen Aufbau der ausführenden *Vollzugspolizei* und der gesamten Geheimen Staatspolizei erforderlichen Finanzmaßnahmen zu treffen, während die *anordnenden* Polizeiverwaltungen selbst mit ihrer Beamtenschaft auf den Länderhaushalten verbleiben. Die Anwendung des geltenden materiellen Polizeirechts, die Ausübung der Polizeigewalt, die Organisation und Zuständigkeit der Polizeibehörden sowie aller übrigen Reichs- und Landesbehörden wird durch das Gesetz nicht berührt. Die Landesbehörden (Oberste Landesbehörden, Landesmittelstellen – Regierungspräsidenten –) behalten ihre polizeilichen Zuständigkeiten. Die Polizeibeamten stehen den Landesbehörden wie bisher zur Verfügung. Die obersten Landesbehörden erleiden somit *keine* Schmälerung ihrer bisherigen Befugnisse. Auch die Stellung der Reichsstatthalter als Vertreter der Reichsregierung und als zentrale Organe der Verwaltung in der Mittelinstanz des Reichs wird nicht berührt.

Daß jedoch der einheitliche Aufbau der *Vollzugspolizei* auf der Grundlage einheitlicher Finanzmaßnahmen eine unbedingte Notwendigkeit ist, geht aus folgendem hervor⁶:

56 000 Mann Bereitschaftspolizei (Landespolizei) wurden im Rahmen des Aufbaues der neuen Wehrmacht von der Polizei abgetrennt und zum Heer überführt. Die ungeheure Abgabe von Personen und Material erfolgte unter bewußter, opferbereiter Hintansetzung aller polizeilichen Notwendigkeiten zum Besten der Wehrmacht. Dadurch entstanden schwere und vor allem bei den einzelnen Ländern völlig ungleichmäßige personelle und materielle Verluste, so daß ein umfassender Neuaufbau der Polizei unter Angleichung der jetzigen Verschiedenheiten sich nicht vermeiden läßt. Gerade hierbei treten durch die den Ländern noch verbliebene Finanzhoheit unüberwindliche Schwierigkeiten in den Vordergrund. Den Erfordernissen des *stellenmäßigen Aufbaus*, der *gleichmäßigen Gliederung*, der *persönlichen und sachlichen Ausstattung* der Polizei kann nur durch einen einheitlichen Reichshaushalt, der sowohl die Personalausgaben des Vollzugsdienstes als auch die Sachmittel umfaßt, Rechnung getragen werden.

Das ist ebenso erforderlich für die Ordnungs- wie für die Sicherheitspolizei. Wenn auch auf einigen Gebieten der Kriminalpolizei auf der Grundlage der Freiwilligkeit zentrale Stellen für alle deutschen Länder, z. B. zur Bekämpfung von Geldfälschungen und Rauschgiftvergehen eingerichtet worden sind, so gilt doch im großen und ganzen noch heute der Satz: „Die Grenzen der Länder sind die Rettungsplanken der Verbrecher.“ Das Verbrechen weiß diese Lücken auszunutzen. Der asoziale Verbrecher ist eine zu große Gefahr für die Volksgemeinschaft und die innerstaatliche Autorität, als daß der nationalsozialistische Staat noch länger darauf warten könnte, ihm überall im Reiche in geschlossener Front und mit gleichmäßiger Schärfe zu Leibe zu gehen. Auch eine einheit-

und mit dem RIM in einer Chefbesprechung am 10. 2. abgestimmt worden war; R 2/10840, passim. Vgl. H.-J. NEUFELDT in: NEUFELDT/HÜCK/TESSIN S. 19; WILHELM, Polizei, S. 90–92.

⁴ Vgl. ARH III, Nrr. 98, 101, 105.

⁵ Gesetz über die 29. Änderung des BesoldungsG vom 19. 3. 1937 (RGBl. I S. 342, 440); s. unten Dok. Nr. 59 P. 2.

⁶ Zur nachfolg. skizzierten Aufgabenvermehrung der Polizei vgl. bereits ARH II/2, Nr. 227.

liche wirkungsvolle *Grenzüberwachung* ist nötiger denn je. Es ist zwecklos, daß größere Länder unter hohem Kostenaufwand versuchen, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, während Spionage und staatsfeindliche Propaganda in kleineren Nachbarländern die Grenzen ungehindert überschreiten können⁷. Aus organisatorischen Gründen muß ferner die *Beschulung* für die *ganze* Polizei auf den meisten Gebieten zentral erfolgen. Die Einrichtung besonderer Lehranstalten ist selbst für die größeren Länder aus finanziellen Gründen nicht mehr tragbar. Es muß aufhören, daß – wie es geschehen ist – für Errichtung und Unterhaltung einer Polizeischule erst zwischen den Ländern Staatsverträge abgeschlossen werden müssen über die Tragung der Generalunkosten, der baulichen Unterhaltung, des Lehrpersonals, der Schulgelder, Reisekosten, Tagegelder usw. Auf dem Gebiete des *Luftschutzes* ist die Polizei im Kriegsfall Trägerin des *gesamten* Abwehrkampfes und Führerin aller übrigen Hilfsorganisationen⁸. Die von der Polizei auf diesem Gebiete auf Anordnung des Luftfahrtministers durchzuführenden und unbedingt notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen scheiterten insbesondere in den mittleren und kleineren Ländern an Finanz- und Haushaltsschwierigkeiten. Dabei handelt es sich hier vielfach um Summen, die bei einer einheitlichen Finanzwirtschaft und [bei] einheitlichem Haushaltsplan durch Ersparnis an anderer Stelle aufgebracht werden könnten. Die Ausbildung der polizeilichen Hilfskräfte, die für den *Ortsschutz* bereitgestellt werden müssen, obliegt der Polizei. Sie hat auch das nötige Führerpersonal zu stellen. Auch der Ortsschutz muß nach einheitlichen Gesichtspunkten im ganzen Reiche vorbereitet und durchgeführt werden. Die Mitwirkung der Polizei im *Aushebungs- und Ersatzwesen* bedeutet eine völlig neue Aufgabe, die erhebliche Kräfte in Anspruch nimmt. Vor dem Kriege wurde diese Arbeit nicht von der Polizei, sondern von den Standesämtern durchgeführt. Infolge des stärkeren Ortswechsels der Bevölkerung ist die Erledigung dieser Arbeiten der Polizei übertragen worden.

Alle diese Aufgaben, die *im ganzen Reiche gleiche Ziele* verfolgen, können auch für das ganze Reich nur einheitlich durchgeführt werden. Aus den bisher genannten Gründen, insbesondere wegen der Betrauung⁹ der Polizei mit den erwähnten erweiterten Aufgaben, kann mit der haushaltsrechtlichen Zusammenfassung der gesamten Vollzugspolizei und der politischen Polizei nicht gewartet werden, bis die gesamte allgemeine und innere Verwaltung auf das Reich überführt wird.

[...] ¹⁰

⁷ Unter Verweis auf die lückenhafte Grenzüberwachung forderte der RFSSChDP im übrigen auch die Unterstellung des vom RFM ressortierenden Zollgrenzschutzes unter seine Polizeigewalt, allerdings vorerst erfolglos. Hierzu s. die hs. Notizen von Oberst Thomas über eine Besprechung bei Göring am 22. 3. 1937 betr. „Abwehr von Kommunismus, Terror und Sabotage“, in: MA, RW 19/991, Bl. 36–38.

⁸ Zur Organisation des Luftschutzes aufgr. des *LuftschutzG* vom 26. 6. 1935 (RGBl. I S. 827, 1092; s. ARH II/1, Nrr. 70, 145; II/2, Nr. 178 P. 8) und den Luftschutzvorbereitungen der Polizei s. Andreas LINHARDT, *Feuerwehr im Luftschutz 1926–1945. Die Umstrukturierung des öffentl. Feuerlöschwesens in Dtl. unter Gesichtspunkten des ziv. Luftschutzes*, Braunschweig 2002, S. 107–133; ferner WILHELM, *Polizei*, S. 110–113.

⁹ In der Vorlage: *Betreuung*.

¹⁰ Folgt: Einzelbegründung. Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 59 P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 56 Vertrauliche allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Finanzmaßnahmen auf dem Gebiete der Polizei. 16. März 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d056>